

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
4646/2536

นาย ชัชวาล วังศิริไพศาล  
นาย สม ชาย ศรีแสง ไทย สุข

โจทก์  
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 391, มาตรา 587

โจทก์ได้ดำเนินการตามที่จำเป็นในการที่จะฟ้อง ม. กับพวกแล้วและที่ไม่สามารถฟ้อง ม. กับพวกนั้นมิใช่ความผิดของโจทก์เมื่อปรากฏว่าในเดือนกรกฎาคม 2530 จำเลยได้ตกลงให้คนอื่นดำเนินการเกี่ยวกับคดีต่าง ๆ แทนโจทก์ จึงฟังได้ตามที่โจทก์นำสืบว่าโจทก์จำเลยตกลงเลิกสัญญาจ้าง จำเลยจึงต้องชดใช้เงินให้แก่โจทก์ตามควรค่าแห่งการที่โจทก์ได้ทำไปเพื่อฟ้อง ม. กับพวก ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 391 วรรคสาม

---

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2529 จำเลยได้ตกลงว่าจ้างโจทก์เป็นทนายความดำเนินคดีให้ 4 เรื่อง กล่าวคือ เรื่องแรกให้ฟ้องนายชนัดธ์ฐานผิดสัญญาจ่ายเงิน ตกลงค่าทนายความและค่าใช้จ่ายรวมเป็นเงิน 17,125 บาท เรื่องที่สองให้ฟ้องนายไพบูลย์กับพวกข้อหาความผิดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คตกลงค่าทนายความและค่าใช้จ่ายรวมเป็นเงิน 67,000 บาท เรื่องที่สามให้โจทก์ติดตามทวงหนี้จากนายภิรมย์ ตกลงค่าทนายความและค่าใช้จ่ายรวมเป็นเงิน 7,000 บาท เรื่องที่สี่ให้ฟ้องคดีแพ่งและคดีอาญานายมนตรีกับพวก โจทก์เสียค่าใช้จ่าย

จ่ายในการสืบหาที่อยู่ของนายมนตรากับพวก รวมกับค่าบริการเป็นเงิน 13,000 บาท รวมเป็นเงินที่จำเลยต้องชำระแก่โจทก์ 104,125 บาท จำเลยชำระเงินแก่โจทก์บางส่วนเป็นเงิน 25,000 บาท คงค้างชำระอีก 79,125 บาท โจทก์ทวงถามแล้วจำเลยไม่ชำระ จึงต้องชำระดอกเบี้ยถึงวันฟ้องเป็นเงิน 495 บาท ขอให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวน 79,620 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า โจทก์เสนอที่จะดำเนินคดีแก่ลูกหนี้ของจำเลยโดยจำเลยได้จ่ายเงินแก่โจทก์ไป 22,000 บาท โจทก์ไม่ได้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นตามข้อตกลง กล่าวคือ ในคดีฟ้องนายชนัดดีโจทก์มิได้บังคับคดีกับจำเลย ในเรื่องร้อยเอกภิรมย์ โจทก์เพียงติดตามร้อยเอกภิรมย์มาทำสัญญาประนีประนอมยอมความกับจำเลย และโจทก์ไม่ได้ฟ้องคดีอาญาและคดีแพ่งนายมนตรากับพวก เมื่อหักทอนบัญชีเงินที่โจทก์รับจากจำเลยไปยังมีเงินเหลืออยู่ 6,500 บาท จำเลยจึงให้โจทก์ฟ้องนายไพบูลย์กับพวกโดยตกลงให้เอาเงินดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่าย จำเลยยังไม่ได้รับชำระหนี้จากนายไพบูลย์กับพวกขอให้ศาลพิพากษายกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 11,500 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงินดังกล่าว นับตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2530 จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ กับให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความให้ 1,500 บาท ค่าขออื่นของโจทก์ให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยใช้ค่าทนายความชั้นอุทธรณ์แทนโจทก์ 600 บาท

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยในปัญหาแรกว่า จำเลยจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในกรณีที่จำจ้างให้โจทก์ดำเนินคดีแก่นายมนตรีกับพวก หรือไม่ จำเลยฎีกาว่า ตามเอกสารหมาย ล.1 จำเลยจะจ่ายค่าใช้จ่ายต่อเมื่อโจทก์ฟ้อง นายมนตรีกับพวกเท่านั้น แต่โจทก์มิได้ฟ้องนายมนตรีกับพวก จำเลยจึงไม่ต้องจ่ายค่าใช้จ่าย เห็นว่า ตามข้อนำสืบของจำเลยฟังได้ว่าโจทก์มิได้ฟ้องนายมนตรีกับพวก แต่เหตุที่โจทก์มิได้ฟ้องนายมนตรีกับพวกนั้นโจทก์นำสืบว่าได้สืบหาข้อมูลเกี่ยวกับนายมนตรีกับพวกเพื่อจะดำเนินการฟ้องคดี ซึ่งในเรื่องนี้จำเลยก็เบิกความตอบทนายโจทก์ถามค้านรับว่า หลักฐานที่จำเลยมอบให้โจทก์ตามเอกสารหมาย จ.11 ไม่มีที่อยู่ของนายมนตรีและบริษัทสยามวัฒนาวิศวกรก่อสร้างและโจทก์ได้แจ้งจำเลยว่าเป็นบริษัทดังกล่าวจดทะเบียนที่จังหวัดราชบุรีแต่นายมนตรีไม่มีชื่อเป็นกรรมการโจทก์จะพยายามหาที่อยู่ต่อไปซึ่งแสดงว่าโจทก์ได้ดำเนินการตามที่จำเป็นในการที่จะฟ้องนายมนตรีกับพวกแล้ว และที่ไม่สามารถฟ้องนายมนตรีกับพวกนั้นมิใช่ความผิดของโจทก์ ดังนี้เมื่อปรากฏตามข้อนำสืบของโจทก์ซึ่งจำเลยไม่นำสืบโต้แย้งเป็นอย่างอื่นว่า ในเดือนกรกฎาคม 2530 จำเลยได้ตกลงให้คนอื่นดำเนินการเกี่ยวกับคดีต่าง ๆ แทนโจทก์ จึงฟังได้ตามที่โจทก์นำสืบว่าโจทก์จำเลยตกลงเลิกสัญญาจ้าง จำเลยจึงต้องชดใช้เงินให้แก่โจทก์ตามควรค่าแห่งการที่โจทก์ได้ทำไปเพื่อฟ้องนายมนตรีกับพวก ซึ่งได้แก่ค่าใช้จ่ายในการสืบหาข้อมูลของนายมนตรีกับพวกดังได้กล่าวมาแล้วตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 391 วรรคสาม

พิพากษายืน

(ชวลิต พรายภู-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-ชาติศักดิ์ ธรรมศักดิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ